BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Constitucional

Segurança Pública (art. 144)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceito e natureza da segurança pública
- 2. Polícias da União
- 3. Polícias dos Estados e do Distrito Federal
- 4. Guardas municipais
- 5. Segurança viária e outras previsões do art. 144
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Conceito e natureza da segurança pública . . . 2

2. Polícias da União . . . 3

3. Polícias dos Estados e do Distrito Federal . . . 4

4. Guardas municipais . . . 5

5. Segurança viária e outras previsões do art. 144 . . . 6

Exemplos resolvidos . . . 6

Exemplo 1 . . . 6

Exemplo 2 . . . 6

Exemplo 3 . . . 7

Exemplo 4 . . . 7

Erros frequentes e pegadinhas . . . 7

Mapa mental . . . 8

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9

Gabarito comentado . . . 10

Resumo final e fontes . . . 12

Resumo dos pontos essenciais . . . 12

Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o conceito constitucional de segurança pública e quem são seus responsáveis.
- Listar os órgãos do art. 144 e a missão de cada um (polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais e bombeiros).
- Distinguir polícia judiciária, polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- Identificar a subordinação das polícias estaduais e a competência de cada ente federativo.
- Descrever a base constitucional e as competências da guarda municipal (art. 144, § 8º, e Lei nº 13.022/2014).
- Reconhecer a segurança viária e os agentes de trânsito como previstos no § 10 do art. 144.

Introdução

O art. 144 da Constituição Federal é a espinha dorsal da segurança pública no Brasil. Ele define o que ela é, quem a exerce e como os órgãos se dividem. Para quem pretende ser guarda municipal, o tema é central: é no § 8º desse artigo que a guarda encontra seu fundamento constitucional, e é a leitura do conjunto do artigo que mostra o lugar dela no sistema.

A banca costuma cobrar o texto literal: a lista dos órgãos, as missões de cada polícia, a subordinação aos Governadores e a redação do § 8º. As pegadinhas trocam atribuições (por exemplo, atribuir à polícia civil o patrulhamento ostensivo) ou incluem na lista órgãos que não constam do artigo. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada; por isso, o treino deve se apoiar no texto constitucional.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceito e natureza da segurança pública

A **segurança pública** está no Capítulo III do Título V da Constituição ("Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas"). O caput do art. 144 traz três ideias que a banca explora: ela é **dever do Estado**, **direito e responsabilidade de todos**, e se destina à **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do patrimônio**.

> **CF/88, art. 144, caput e incisos I a VI**
> A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
> I - polícia federal;
> II - polícia rodoviária federal;
> III - polícia ferroviária federal;
> IV - polícias civis;
> V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
> VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Observe que o artigo diz "através dos seguintes órgãos". A doutrina majoritária entende que o rol dos incisos é **taxativo** quanto aos órgãos de segurança pública em sentido estrito, de modo que os Estados não criam outros por conta própria. A guarda municipal, prevista no § 8º, tem tratamento próprio e não consta dos incisos; seu lugar no sistema é tratado no capítulo 4.

Atenção
A Constituição não diz que a segurança pública é "dever exclusivo do Estado". Ela é dever do Estado, mas também DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS. A palavra "exclusivo" costuma aparecer em alternativas erradas.

A redação atual do inciso VI foi dada pela Emenda Constitucional nº 104/2019, que criou as **polícias penais** federal, estaduais e distrital. Elas completaram o rol de órgãos que a Constituição trata como de segurança pública, ao lado das polícias e dos bombeiros militares.

Bizu
Memorize a sequência: polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e bombeiros militares, polícias penais. São seis incisos, e as Forças Armadas, a guarda municipal e a Força Nacional NÃO estão nessa lista.

2. Polícias da União

As três polícias federais são **órgãos permanentes**, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira. Cada uma tem missão própria.

Polícias da União

Órgão	Dispositivo	Missão principal
Polícia Federal	art. 144, § 1º	Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou contra bens, serviços e interesses da União; prevenir e reprimir tráfico de drogas, contrabando e descaminho; polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; polícia judiciária da União, com exclusividade
Polícia Rodoviária Federal	art. 144, § 2º	Patrulhamento ostensivo das rodovias federais
Polícia Ferroviária Federal	art. 144, § 3º	Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais

A Polícia Federal é a única com a função de **polícia judiciária da União**, e o exerce com **exclusividade**. Isso não retira dos Estados a competência para apurar infrações penais comuns: as polícias civis atuam "ressalvada a competência da União".

Bizu
"Patrulhamento ostensivo" aparece em três lugares do art. 144: rodovias federais (PRF), ferrovias federais (polícia ferroviária) e polícias militares (polícia ostensiva). A polícia federal NÃO faz patrulhamento ostensivo; faz polícia judiciária da União, marítima, aeroportuária e de fronteiras.

3. Polícias dos Estados e do Distrito Federal

As polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias penais estaduais formam o núcleo da segurança pública nos Estados. Todos estão subordinados aos **Governadores**.

> **CF/88, art. 144, § 4º**
> Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

> **CF/88, art. 144, § 5º**
> Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

> **CF/88, art. 144, § 5º-A**
> Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

Em síntese: a **polícia civil** investiga (polícia judiciária), a **polícia militar** previne e reprime de forma ostensiva (uniformizada e visível), os **bombeiros militares** fazem a defesa civil, entre outras atribuições legais, e a **polícia penal** cuida dos presídios. As infrações penais militares escapam da polícia civil porque cabem à polícia judiciária militar, na forma da lei.

Subordinação e forças auxiliares

> **CF/88, art. 144, § 6º**
> As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

As polícias militares e os bombeiros militares são **forças auxiliares e reserva do Exército**, mas a subordinação administrativa e operacional é ao Governador, e não ao Presidente da República ou ao Ministro da Defesa. A polícia civil é dirigida por delegados de polícia de carreira. O § 9º ainda manda fixar a remuneração dos servidores policiais na forma do art. 39, § 4º (subsídio em parcela única).

Atenção
Polícia civil não é polícia ostensiva: sua função é polícia judiciária e apuração de infrações penais. Polícia militar não é polícia judiciária: sua função é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Trocar as duas é a pegadinha mais comum do tema.

Exemplo
Um furto em uma loja é flagrado por uma viatura da Polícia Militar, que prende o autor e o conduz à delegacia. Quem registra o fato, ouve as partes e instaura o inquérito é a polícia civil (polícia judiciária). Se o fato ocorresse em uma rodovia federal, o policiamento ostensivo seria da PRF, e a apuração, de regra, da polícia civil ou, se houvesse interesse da União, da Polícia Federal.

4. Guardas municipais

O § 8º do art. 144 é o dispositivo que mais interessa ao candidato a guarda municipal. Ele **faculta** ("poderão") aos Municípios a criação de guardas, que não são obrigatórias, e delimita sua finalidade.

> **CF/88, art. 144, § 8º**
> Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Duas expressões merecem atenção. "**Poderão constituir**" indica faculdade, não obrigação. "**Conforme dispuser a lei**" remete à lei: a Lei nº 13.022/2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que regulamenta o dispositivo, e, no âmbito local, a lei municipal que cria a corporação. Cabe ao aluno consultar a lei do seu Município e o edital para os detalhes locais.

Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)

A lei define a guarda municipal como instituição de **caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei**, com a função de **proteção municipal preventiva**, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 2º). Seus princípios mínimos incluem a proteção dos direitos humanos fundamentais, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força (art. 3º).

> **Lei nº 13.022/2014, art. 4º**
> É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

O art. 5º lista competências específicas. Entre elas: zelar pelos bens e prédios públicos; prevenir e inibir infrações penais ou administrativas contra bens, serviços e instalações municipais; colaborar com os órgãos de segurança pública em ações integradas; colaborar na pacificação de conflitos; exercer competências de trânsito conferidas pelo Município; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural e ambiental; cooperar com a defesa civil; e encaminhar ao delegado de polícia o autor de infração em flagrante, preservando o local do crime quando possível. O texto do art. 4º traz remissão à ADPF 995 do STF, que trata do alcance dessas competências; consulte a decisão e o texto vigente da lei.

Guarda municipal em números e requisitos (Lei 13.022/2014)

Tema	Regra
Subordinação	Chefe do Poder Executivo municipal (art. 6º, parágrafo único)
Carreira	Carreira única e plano de cargos e salários, em lei municipal (art. 9º)
Requisitos de investidura	Brasileiro; direitos políticos; quitação militar e eleitoral; nível médio; 18 anos; aptidão física, mental e psicológica; idoneidade moral (art. 10)
Controle	Interno, por corregedoria; externo, por ouvidoria (art. 13)
Porte de arma	Autorizado, conforme previsto em lei (art. 16)
Vedação	Não pode usar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações e uniformes (art. 19)

O efetivo máximo é limitado por faixas de população (art. 7º): 0,4% até 50 mil habitantes; 0,3% entre 50 mil e 500 mil, observado o mínimo da faixa anterior; e 0,2% acima de 500 mil. As guardas não podem estar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar (art. 14, parágrafo único).

> **Bizu**
> A guarda municipal é civil, subordinada ao prefeito, e NÃO é força auxiliar do Exército. Quando a questão disser que ela é subordinada ao Governador ou tem postos como tenente e coronel, está errada.

5. Segurança viária e outras previsões do art. 144

A Emenda Constitucional nº 82/2014 acrescentou o § 10 ao art. 144, tratando da **segurança viária**: a atividade exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas.

> **CF/88, art. 144, § 10**
> A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
> I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
> II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

A compreensão é de que a segurança viária se apoia em três eixos: **educação**, **engenharia** e **fiscalização** de trânsito. No âmbito local, compete aos órgãos executivos de trânsito e a seus agentes de carreira. As competências de trânsito da guarda municipal dependem da atribuição pelo Município, nos termos do art. 5º, VI, da Lei 13.022/2014 e do Código de Trânsito Brasileiro.

O § 7º determina que a lei discipline a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de modo a garantir a eficiência de suas atividades. A Lei nº 13.675/2018, editada nos termos do próprio § 7º, criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

> **Atenção**
> Segurança viária está no § 10 e foi incluída pela EC 82/2014; as polícias penais estão no inciso VI e no § 5º-A, incluídos pela EC 104/2019. A banca pode perguntar qual emenda criou cada uma.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Julgue: "A guarda municipal, nos termos do art. 144 da Constituição, é órgão que compõe o rol dos incisos I a VI e é subordinada ao Governador do Estado."

Resolução. A guarda municipal está prevista no § 8º, não nos incisos I a VI. A subordinação ao Governador (§ 6º) alcança polícias militares, bombeiros, polícias civis e polícias penais estaduais. A guarda é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal (Lei 13.022/2014, art. 6º, parágrafo único).

Resposta: Errada: dois erros (fora dos incisos e subordinação ao Prefeito).

Exemplo 2

Um policial militar observa assaltantes fugindo, prende-os e os conduz ao distrito policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Que funções constitucionais aparecem em cada etapa?

Resolução. A prisão em flagrante e o policiamento nas ruas correspondem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, funções da polícia militar (§ 5º). A lavratura do auto e a investigação posterior são polícia judiciária e apuração de infração penal, funções da polícia civil (§ 4º).

Resposta: PM: polícia ostensiva e preservação da ordem pública; polícia civil: polícia judiciária e apuração de infrações penais.

Exemplo 3

Julgue: "O Município é obrigado a criar guarda municipal para proteger seus bens, serviços e instalações."

Resolução. O § 8º emprega "poderão constituir", o que indica faculdade. A Lei 13.022/2014, art. 6º, reforça: "O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal".

Resposta: Errada: a criação é faculdade do Município.

Exemplo 4

Qual órgão exerce, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, e qual o patrulhamento ostensivo das rodovias federais?

Resolução. O § 1º, IV, atribui à polícia federal, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; o § 2º atribui à polícia rodoviária federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Resposta: Polícia Federal (polícia judiciária da União) e Polícia Rodoviária Federal (rodovias federais).

Erros frequentes e pegadinhas

- Dizer que a segurança pública é dever "exclusivo" do Estado: o caput também a define como direito e responsabilidade de todos.
- Incluir a guarda municipal, a Força Nacional ou as Forças Armadas entre os órgãos dos incisos do art. 144: o rol dos incisos tem seis categorias de polícias e bombeiros.
- Atribuir à polícia civil o policiamento ostensivo, ou à polícia militar a função de polícia judiciária: a primeira investiga, a segunda patrulha e preserva a ordem pública.
- Afirmar que a polícia federal tem competência exclusiva para investigar qualquer crime: sua exclusividade é como polícia judiciária da União; os Estados investigam as infrações comuns.
- Dizer que as polícias militares se subordinam ao Exército ou ao Presidente da República: são forças auxiliares e reserva do Exército, mas subordinadas aos Governadores.
- Entender que a criação de guardas municipais é obrigatória: o § 8º diz "poderão constituir".
- Atribuir à guarda municipal competências próprias de polícia judiciária ou subordiná-la a regras militares: ela é instituição civil e não pode se sujeitar a regulamentos disciplinares militares.

Mapa mental

Conceito
- Dever do Estado
- Direito e responsabilidade de todos
- Ordem pública
- Incolumidade de pessoas e bens

Polícias estaduais
- Civil: judiciária
- Militar: ostensiva
- Bombeiros: defesa civil
- Penal: presídios
- Subordinadas ao Governador

Segurança viária
- Art. 144, § 10
- Educação
- Engenharia
- Fiscalização
- Agentes de trânsito

Segurança pública (art. 144)

Polícias da União
- Federal: judiciária da União
- PRF: rodovias federais
- Ferroviária: ferrovias federais

Guarda municipal
- Art. 144, § 8º
- Faculdade do Município
- Proteção de bens e serviços
- Lei 13.022/2014
- Subordinada ao prefeito

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do caput do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é exercida para a

(A) defesa exclusiva do território nacional contra agressões externas
(B) arrecadação de tributos e fiscalização das contas públicas
(C) execução, em caráter exclusivo, das penas privativas de liberdade
(D) garantia dos Poderes constituídos e da lei, por iniciativa de qualquer deles
(E) preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considerando a repartição de funções prevista no art. 144 da Constituição Federal, é correto afirmar que

(A) as guardas municipais exercem a polícia judiciária, e as polícias civis, a proteção dos bens municipais
(B) as guardas municipais são subordinadas ao Governador, como as polícias militares
(C) a polícia ostensiva é exercida pelas polícias civis, e as guardas municipais são órgãos da União
(D) a criação de guarda municipal é obrigatória em todos os Municípios
(E) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública cabem às polícias militares, enquanto às guardas municipais cabe a proteção dos bens, serviços e instalações do Município

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto à organização e ao funcionamento dos órgãos de segurança pública, o art. 144, § 7º, da Constituição Federal dispõe que

(A) cada órgão a fixará livremente, sem qualquer necessidade de lei, para garantir a eficiência
(B) a lei disciplinará a matéria, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades
(C) ela será fixada exclusivamente por regimento interno de cada corporação, sem lei, para garantir sua autonomia
(D) a disciplina cabe somente a portarias dos Municípios, sem participação da União ou dos Estados
(E) ela será definida por decreto do Presidente da República, sem a necessidade de lei formal

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Constituição Federal atribui à Polícia Federal, no art. 144, § 1º, II, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,

(A) o furto de veículos ocorrido em vias urbanas, em substituição às polícias estaduais, com exclusividade
(B) o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência
(C) as contravenções penais praticadas em locais de acesso público municipal, com exclusividade e sem exceção
(D) as infrações de trânsito ocorridas em vias municipais, em substituição aos órgãos municipais de trânsito
(E) as infrações penais militares praticadas nos quartéis estaduais, em substituição à justiça militar

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 144, § 1º, I, da Constituição Federal, a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais

(A) cometidas exclusivamente em rodovias estaduais, em qualquer circunstância e sem repercussão nacional
(B) de menor potencial ofensivo, em qualquer local do território, ainda que sem interesse da União
(C) praticadas apenas contra o patrimônio de particulares, ainda que sem repercussão interestadual
(D) militares, praticadas por integrantes das Forças Armadas, em todo o território nacional
(E) contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de

(A) polícia ostensiva e preservação da ordem pública
(B) polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares
(C) execução de atividades de defesa civil
(D) patrulhamento ostensivo das ferrovias federais
(E) proteção dos bens, serviços e instalações do Município

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é exercida por meio de órgãos entre os quais se incluem

(A) as guardas portuárias e as agências estaduais de trânsito
(B) as Forças Armadas e a Agência Brasileira de Inteligência
(C) a polícia ferroviária federal e as polícias penais federal, estaduais e distrital
(D) as polícias legislativas e as polícias judiciárias das Câmaras
(E) as polícias municipais e os corpos de bombeiros civis

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 144, § 5º, da Constituição Federal, aos corpos de bombeiros militares incumbe, além das atribuições definidas em lei,

(A) a apuração de infrações penais comuns
(B) a fiscalização do tráfego em rodovias federais
(C) a execução de atividades de defesa civil
(D) a custódia dos presos nos estabelecimentos penais
(E) as funções de polícia judiciária da União

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e do Distrito Federal, subordinam-se

(A) aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
(B) ao Presidente da República, por meio do Ministro da Defesa
(C) aos prefeitos dos Municípios onde atuam
(D) ao Tribunal de Justiça de cada Estado
(E) ao Comandante do Exército

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 144, § 10, II, da Constituição Federal, a segurança viária compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

(A) exclusivamente às polícias civis de cada Estado e do Distrito Federal, sem qualquer outro órgão
(B) exclusivamente à Polícia Rodoviária Federal, em todas as vias públicas do território nacional
(C) somente aos corpos de bombeiros militares de cada Estado, mediante convênio com a União
(D) aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei
(E) exclusivamente às Forças Armadas, por meio de seus quartéis regionais, em todo o território

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

A finalidade constitucional da segurança pública é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A defesa externa e a garantia dos Poderes constituídos são missões das Forças Armadas (art. 142), e a arrecadação tributária é tema diverso.

Questão 2 — Gabarito: E

O § 5º atribui às PMs a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; o § 8º faculta aos Municípios constituir guardas destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei. A criação é facultativa e a guarda é subordinada ao Executivo municipal.

Questão 3 — Gabarito: B

O § 7º remete à lei a disciplina da organização e do funcionamento dos órgãos de segurança pública, com o objetivo de garantir a eficiência de suas atividades. Atos infralegais não substituem a lei para esse fim.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 144, § 1º, II, atribui à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem excluir a atuação da fiscalização fazendária e de outros órgãos. As demais alternativas tratam de matérias de competência de outros órgãos.

Questão 5 — Gabarito: E

Compete à Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas, além de outras de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. As infrações militares escapam à polícia judiciária comum.

Questão 6 — Gabarito: B

O art. 144, § 4º, atribui às polícias civis a polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. A polícia ostensiva é das polícias militares.

Questão 7 — Gabarito: C

O caput do art. 144 lista: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital (incluídas pela EC 104/2019).

Questão 8 — Gabarito: C

Além das atribuições definidas em lei, os corpos de bombeiros militares executam atividades de defesa civil. Apuração de infrações penais comuns é função das polícias civis, e as demais funções pertencem a outros órgãos.

Questão 9 — Gabarito: A

Pelo art. 144, § 6º, esses órgãos estaduais subordinam-se aos Governadores. Por serem forças auxiliares e reserva do Exército, as PMs e bombeiros militares têm essa ligação com o Exército, mas a subordinação é ao Governador.

Questão 10 — Gabarito: D

A segurança viária, no âmbito estadual, distrital e municipal, cabe aos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito e seus agentes, estruturados em carreira, na forma da lei (Emenda Constitucional nº 82/2014). Não há exclusividade das polícias, da PRF ou das Forças Armadas.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- Órgãos do art. 144: polícia federal, PRF, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e bombeiros militares, polícias penais.
- Polícia Federal exerce, com exclusividade, a função de polícia judiciária da União.
- PRF e polícia ferroviária federal: patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais.
- Polícias civis: polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, dirigidas por delegados de carreira.
- Polícias militares: polícia ostensiva e preservação da ordem pública; bombeiros militares: defesa civil, entre outras atribuições.
- Polícias penais: segurança dos estabelecimentos penais (EC 104/2019).
- PM, bombeiros, polícias civis e polícias penais estaduais subordinam-se aos Governadores.
- Guardas municipais (§ 8º): faculdade do Município, para proteção de bens, serviços e instalações, conforme a lei.
- Lei 13.022/2014: guarda civil, uniformizada e armada conforme a lei, subordinada ao chefe do Executivo municipal.
- Segurança viária (§ 10, EC 82/2014): educação, engenharia e fiscalização de trânsito, a cargo de órgãos executivos e agentes de trânsito de carreira.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, art. 144 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.